



PUTUSAN
Nomor 3721 K/Pdt/2023

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

IRWAN SANTOSO, bertempat tinggal di Komplek P. Antasari, Nomor 41 B, Kelurahan Jawa, Kecamatan Martapura Kota, Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan, dalam hal ini memberi kuasa kepada Muhammad Rusdi, S.H.I., M.H. dan kawan, Para Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Muhammad Rusdi, S.H.I., M.H. dan Rekan, beralamat di Jalan Bauntung Komplek Bauntung Permai, Nomor 6 B, RT 05, RW 03, Desa Sungai Sipai, Kecamatan Martapura, Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Februari 2023;
Pemohon Kasasi dahulu Penggugat;

L a w a n

- 1. PT BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO), Tbk. DI JAKARTA c.q. KANTOR WILAYAH PT BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO), Tbk. KALIMANTAN SELATAN DI BANJARMASIN c.q. KANTOR PT BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) Tbk. CABANG BANJARBARU**, yang diwakili oleh Pimpinan Kantor Wilayah 09 PT Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk., Iwan Ariawan, berkedudukan di Jalan A. Yani, Kelurahan Loktabat Utara, Kecamatan Banjarbaru Utara, Kota Banjarbaru, Provinsi Kalimantan Selatan, dalam hal ini memberi kuasa kepada Efendi Dwi Prasetyo dan kawan-kawan, Para Karyawan pada PT Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk. Kantor Wilayah 09, beralamat di Jalan Lambung Mangkurat,

Halaman 1 dari 9 hal. Put. Nomor 3721 K/Pdt/2023



Nomor 30, Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan,
berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 Agustus 2022;

**2. KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK
INDONESIA c.q. DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN
NEGARA c.q. KANTOR WILAYAH PELAYANAN
KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG BANJARMASIN,**

yang diwakili oleh Kepala Kanwil DJKN Kalimantan Selatan
dan Tengah, Ferdinan Lengkong, berkedudukan di Jalan
Pramuka, Nomor 7, Kelurahan Pemurus Luar, Kecamatan
Banjarmasin Timur, Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan
Selatan, dalam hal ini memberi kuasa kepada Sugeng
Harijadi, S.H. dan kawan-kawan, Para Pegawai pada
Kantor Wilayah Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang
Banjarmasin, beralamat di Jalan Pramuka, Nomor 7,
Kelurahan Pemurus Luar, Kecamatan Banjarmasin Timur,
Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan,
berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Juli 2022;

Para Termohon Kasasi dahulu Para Tergugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan,
Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri
Banjarbaru untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Primair:

Dalam Pokok Perkara:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga semua alat bukti yang diajukan
Penggugat dalam perkara ini;
3. Menyatakan tindakan Tergugat I dan Tergugat II yang melelang agunan
milik Penggugat di bawah harga pasar adalah merupakan perbuatan
melawan hukum (*onrechtmatige daad*) dalam perkara ini;

Halaman 2 dari 9 hal. Put. Nomor 3721 K/Pdt/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membatalkan lelang yang dilakukan oleh Tergugat I melalui Tergugat II;
5. Memerintahkan pada Penggugat untuk menjual sendiri seluruh harta yang menjadi agunan pada Tergugat I;
6. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Subsidiar:

Dan/atau apabila Ketua/Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Para Tergugat masing-masing telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

Eksepsi Tergugat I:

1. Kewenangan relatif;
2. Gugatan tidak jelas atau kabur (*obscur libel*);
3. Gugatan Penggugat kurang pihak (*exceptio plurium litis consortium*);
4. Gugatan Penggugat *error in persona* (*gemis aanhoeda nigheid*);

Eksepsi Tergugat II:

1. Mohon dikeluarkan sebagai pihak;
2. Gugatan tidak jelas (*exceptio obscur libel*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Banjarbaru untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Rekonvensi:

Dalam Pokok Perkara:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat Rekonvensi telah beriktikad tidak baik dalam melaksanakan pemenuhan kewajibannya selaku debitur;
3. Menyatakan Tergugat Rekonvensi telah lalai dalam melaksanakan kewajibannya atau wanprestasi;

Halaman 3 dari 9 hal. Put. Nomor 3721 K/Pdt/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menyatakan sah menurut hukum dan berharga Perjanjian Kredit Nomor BMC/024/2016, tanggal 1 Juni 2016; Perjanjian Kredit Nomor BMC/049/2009, tanggal 28 Oktober 2009; dan Perjanjian Kredit Nomor 050/BMC/PK-KMK/2017, tanggal 28 September 2017;
5. Menyatakan bahwa Tergugat Rekonvensi mempunyai total utang/kewajiban dari kepada Penggugat Rekonvensi adalah sebesar Rp12.691.937.600,00 yang nilainya dapat terus bertambah (bunga, denda dan biaya) sampai dengan dibayarnya seluruh tunggakan utang/kewajiban Tergugat Rekonvensi tersebut kepada Penggugat Rekonvensi;
6. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar seluruh tagihan utang dan/atau total utang/kewajiban (*outstanding*) yang timbul dari pemakaian kredit secara tunai dan sekaligus sebesar Rp12.691.937.600,00 yang nilainya dapat terus bertambah (bunga, denda dan biaya) sampai dengan dibayarnya seluruh tunggakan kewajiban Tergugat Rekonvensi tersebut kepada Penggugat Rekonvensi;
7. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar seluruh biaya perkara;
8. Menetapkan peletakan sita jaminan (*conservatoir beslag*) atas harta tidak bergerak Tergugat Rekonvensi dengan bukti kepemilikan berupa:
 - Sertifikat Hak Milik Nomor 9157, tanggal 05-08-2003 atas nama Irwan Santoso,
 - Sertifikat Hak Milik Nomor 9158, tanggal 05-08-2003 atas nama Irwan Santoso,
 - Sertifikat Hak Milik Nomor 8312, tanggal 08-12-2014 atas nama Irwan Santoso,
 - Sertifikat Hak Milik Nomor 4916, tanggal 14-11-2014 atas nama Irwan Santoso,
 - Sertifikat Hak Milik Nomor 4917, tanggal 14-11-2014 atas nama Irwan Santoso,
 - Sertifikat Hak Milik Nomor 4918, tanggal 14-11-2014 atas nama Irwan Santoso,

Halaman 4 dari 9 hal. Put. Nomor 3721 K/Pdt/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Sertifikat Hak Milik Nomor 4919, tanggal 14-11-2014 atas nama Irwan Santoso,
 - Sertifikat Hak Milik Nomor 4992, tanggal 23-02-2015 atas nama Irwan Santoso,
 - Sertifikat Hak Milik Nomor 4993, tanggal 23-02-2015 atas nama Irwan Santoso,
 - Sertifikat Hak Milik Nomor 4994, tanggal 23-02-2015 atas nama Irwan Santoso,
 - Sertifikat Hak Milik Nomor 4995, tanggal 23-02-2015 atas nama Irwan Santoso,
 - Sertifikat Hak Milik Nomor 5044, tanggal 04-05-2015 atas nama Irwan Santoso;
 - Sertifikat Hak Milik Nomor 5045, tanggal 26-05-2015 atas nama Irwan Santoso,
 - Sertifikat Hak Milik Nomor 1088, tanggal 04-12-1995 atas nama Irwan Santoso;
9. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk melepaskan hak atas objek yang dimohonkan peletakan sita jaminan (*conservatoir beslag*) dalam perkara *a quo* dan memberikan kuasa kepada Penggugat Rekonvensi atas kewenangannya sendiri untuk menjual objek sita jaminan dengan harga pasar wajar kepada pihak lain atau setidaknya memberikan kuasa kepada Penggugat untuk menjual objek sita jaminan melalui pelelangan umum di KPKNL sebagai pelunasan utang Tergugat Rekonvensi;
10. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp500.000,00 per hari kepada Penggugat Rekonvensi apabila lalai dalam melaksanakan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap;
11. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk tunduk dan patuh pada putusan ini;
- Atau,

Halaman 5 dari 9 hal. Put. Nomor 3721 K/Pdt/2023



apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Banjarbaru telah memberikan Putusan Nomor 34/Pdt.G/2022/PN Bjb., tanggal 1 Desember 2022, yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan eksepsi Tergugat I;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Banjarbaru tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili Perkara Nomor 34/Pdt.G/2022/PN Bjb.;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp849.000,00 (delapan ratus empat puluh sembilan ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding permohonan banding atas putusan Pengadilan Negeri Banjarbaru tersebut tidak dapat diterima oleh Pengadilan Tinggi Banjarmasin dengan Putusan Nomor 8/PDT/2023/PT BJM., tanggal 15 Februari 2023;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 16 Februari 2023 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Februari 2023 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 27 Februari 2023 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 34/Pdt.G/2022/PN Bjb. yang dibuat oleh Plh. Panitera Pengadilan Negeri Banjarbaru, permohonan tersebut disertai dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 27 Februari 2023;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima pada tanggal 27 Februari 2023 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

Halaman 6 dari 9 hal. Put. Nomor 3721 K/Pdt/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima permohonan kasasi seluruhnya;
2. Membatalkan Nomor 8/PDT/2023/PT BJM., tanggal 15 Februari 2023 *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Banjarbaru Nomor 34/Pdt.G/2022/PN Bjb., tanggal 1 Desember 2022;

Mengadili Sendiri:

Dalam Pokok Perkara:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Pemohon Kasasi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga semua alat bukti yang diajukan Penggugat dalam perkara ini;
3. Menyatakan tindakan Termohon Kasasi I dan Termohon Kasasi II yang melelang agunan milik Penggugat di bawah harga pasar adalah merupakan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) dalam perkara ini;
4. Membatalkan lelang yang dilakukan oleh Termohon Kasasi I dan Termohon Kasasi II;
5. Memerintahkan pada Pemohon Kasasi untuk menjual sendiri harta yang menjadi agunan pada Termohon Kasasi I;
6. Menghukum Termohon Kasasi I dan Termohon Kasasi II untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi I telah mengajukan kontra memori kasasi pada tanggal 17 Maret 2023 yang pada pokoknya memohon kepada Mahkamah Agung agar menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Menimbang, bahwa setelah membaca dan meneliti memori kasasi tanggal 27 Februari 2023 dan kontra memori kasasi tanggal 17 Maret 2023 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi Banjarmasin, Mahkamah Agung berpendapat bahwa putusan *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa oleh karena permohonan banding yang diajukan oleh

Halaman 7 dari 9 hal. Put. Nomor 3721 K/Pdt/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pemohon Kasasi telah melewati tenggang waktu yaitu selama 18 (delapan belas) hari dan dinyatakan tidak dapat diterima, maka dengan demikian yang berlaku adalah putusan *Judex Facti*/Pengadilan Negeri Banjarbaru, sehingga permohonan kasasi harus ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata bahwa putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Banjarmasin dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi IRWAN SANTOSO tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak/Menyatakan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **IRWAN SANTOSO** tersebut tidak dapat diterima;
2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 22 November 2023 oleh Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N., M.Kn., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Drs. Muh. Yunus Wahab, S.H., M.H. dan Dr. Nani Indrawati, S.H., M.Hum., Hakim-hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Ahmad Faisal

Halaman 8 dari 9 hal. Put. Nomor 3721 K/Pdt/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Munawwir, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ketua Majelis,

ttd./

ttd./

Dr. Drs. Muh. Yunus Wahab, S.H., M.H.

Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N., M.Kn.

ttd./

Dr. Nani Indrawati, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

ttd./

Ahmad Faisal Munawwir, S.H., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i.....	Rp 10.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi.....	Rp480.000,00
Jumlah	Rp500.000,00

**Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I**
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

ENNID HASANUDDIN
NIP. 195907101985121001

Halaman 9 dari 9 hal. Put. Nomor 3721 K/Pdt/2023